

hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp viên chức do các sở, ban, ngành trực tiếp chi trả lương;

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên vì lý do khách quan không thể tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức và có báo cáo, đề xuất bằng văn bản thì người đứng đầu các sở, ban, ngành và tương đương tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị trực thuộc;

g) Rà soát, báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

h) Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 19. Thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo quy định tại Điều 18 Quy định này.

2. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân cấp quản lý

a) Thẩm định, có ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;

b) Phê duyệt kế hoạch, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên;

c) Bổ nhiệm vào ngạch công chức khi hết thời gian tập sự; bổ nhiệm vào ngạch công chức đạt kết quả kỳ thi hoặc xét nâng ngạch công chức trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều 17 Quy định này;

d) Quyết định điều động, tiếp nhận, bố trí công tác, biệt phái công chức (trừ công chức cấp xã) giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan thuộc khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; điều động, tiếp nhận công chức ở các sở, ban, ngành ra ngoài tỉnh, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh và ngược lại;

đ) Quyết định tiếp nhận hoặc có ý kiến thẩm định đối với các trường hợp đạt kết quả sát hạch vào làm công chức;

e) Có ý kiến bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện đối với những ngành đào tạo mới phát sinh mà UBND cấp huyện xét thấy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng nhưng chưa được quy định trong quyết định của UBND tỉnh;

g) Có ý kiến bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện trước khi UBND cấp huyện gửi hồ sơ của người đăng ký dự tuyển cho Hội đồng thi tuyển

công chức cấp xã các huyện, thành phố khác trong tỉnh có tổ chức thi tuyển;

h) Có ý kiến bằng văn bản đối với việc chuyển công tác, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác; việc chuyển công tác đối với công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác được thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ nơi chuyển công tác và nơi tiếp nhận;

i) Thẩm định bằng văn bản đối với kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình hàng năm trước khi tổ chức tuyển dụng;

k) Cho ý kiến đối với trường hợp biệt phái viên chức làm công việc ở vị trí việc làm công chức; cho ý kiến đối với việc tiếp nhận, chuyển công tác viên chức ra ngoài tỉnh và ngược lại.

3. Các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện theo quy định pháp luật

a) Tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung quản lý cán bộ đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý;

b) Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và giai đoạn;

c) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức, Đề án, Kế hoạch tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức; thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện, kết quả thi hoặc xét nâng ngạch công chức (từ nhân viên lên cán sự, cán sự lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương);

d) Hướng dẫn việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người làm việc tại các tổ chức hội do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ hàng năm phù hợp với quy định của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế của địa phương;

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người làm việc tại các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định;

e) Tham mưu xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định;

g) Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm;

h) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán

bộ, công chức cấp xã;

i) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã;

k) Hàng năm, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo kế hoạch của UBND tỉnh;

l) Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã;

m) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn cấp tỉnh;

n) Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã;

o) Theo dõi việc tiếp nhận không qua thi tuyển và xét tuyển vào công chức cấp xã; việc xếp lương khi tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức cấp xã; tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển;

p) Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 20. Thẩm quyền quản lý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

1. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân cấp quản lý

a) Quyết định cho nghỉ phép, nghỉ việc việc riêng (từ 05 ngày làm việc trở xuống) đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

b) Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên;

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên vì lý do khách quan không thể tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức và có báo cáo, đề xuất bằng văn bản thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị trực thuộc;

c) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đề án, chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và viên chức chuyên ngành đối với viên chức do đơn vị trực tiếp chi trả lương, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có), thành lập Hội đồng

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, thông báo kết quả, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng trừ quy định tại khoản 6 Điều 24 Quy định này;

d) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu viên chức và chỉ tiêu thăng hạng của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý trước khi các đơn vị tổ chức xét thăng hạng (đối với trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm).

2. Các nhiệm vụ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật

a) Xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng, tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng viên chức; xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng, tổ chức kiểm tra, sát hạch, thông báo kết quả tiếp nhận vào viên chức; bố trí, phân công công tác, quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, giao quyền, giao phụ trách, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ, thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, biệt phái (đối với biệt phái vào vị trí việc làm công chức phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Nội vụ trước khi thực hiện), luân chuyển, tiếp nhận; nâng lương và các chế độ, chính sách liên quan đến tiền công, tiền lương, bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nghỉ hưu, thôi việc, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ; nghỉ phép, nghỉ việc việc riêng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung quản lý khác đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương; cấp trưởng, cấp phó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, viên chức do đơn vị trực tiếp chi trả lương trừ các trường hợp quy định Điều 17, Điều 19 và điểm a, b khoản 6 Điều 24 Quy định này;

b) Việc thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, bố trí công tác viên chức quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện giữa các phòng, tổ chức, đơn vị trực thuộc và giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; tiếp nhận, chuyển công tác viên chức ra ngoài tỉnh và ngược lại (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ);

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cấp trưởng phòng và tương đương, cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ;

d) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, ngoài thẩm quyền quy

định tại khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền:

- Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức;

- Căn cứ đề án và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống); phê duyệt kết quả, danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng; gửi báo cáo kết quả về Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi;

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý;

đ) Rà soát, báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu viên chức theo quy định;

e) Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý viên chức thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 21. Thẩm quyền quản lý của Người đứng đầu các tổ chức hội, quỹ cấp tỉnh

Người đứng đầu các tổ chức hội, quỹ cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như sau:

1. Thực hiện các nội dung quản lý đối với người làm việc tại tổ chức hội, quỹ trừ các trường hợp quy định tại Điều 17 Quy định này.

2. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 22. Thẩm quyền quản lý của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có phần vốn nhà nước

1. Nhiệm vụ được UBND tỉnh phân cấp quản lý:

Quyết định cho nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng dưới 10 ngày làm việc đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

2. Các nhiệm vụ do Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật:

a) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, giao quyền, giao phụ trách, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán Trưởng, cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương trở xuống thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.

b) Quyết định quy hoạch Kế toán Trưởng, cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương trở xuống thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.

c) Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 23. Thẩm quyền quản lý của người đứng đầu các cơ quan trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương

Người đứng đầu các sở, ban, ngành và tương đương có thể ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bố trí, phân công công tác; chuyển đổi vị trí công tác; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, giao quyền, giao phụ trách, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái (đối với trường hợp biệt phái viên chức làm công việc ở vị trí việc làm công chức phải được sự đồng ý của Sở Nội vụ), nâng lương, ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc và các chế độ, chính sách liên quan đến tiền công, tiền lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nghỉ hưu, thôi việc, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ; nghỉ phép, nghỉ việc việc riêng (đối với các chức danh thuộc diện người đứng đầu các sở, ban, ngành quản lý nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng trên 05 ngày làm việc phải báo cáo, xin ý kiến người đứng đầu các sở, ban, ngành); khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung quản lý khác đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương, công chức, viên chức do cơ quan trực tiếp chi trả lương; cấp trưởng, cấp phó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; trừ các trường hợp quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 Quy định này;

2. Việc điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, bố trí công tác công chức và thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, bố trí công tác viên chức quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện giữa các tổ chức trực thuộc cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan.

3. Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên. Tổ chức thực

hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp viên chức do cơ quan trực tiếp chi trả lương.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên vì lý do khách quan không thể tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức và có báo cáo, đề xuất bằng văn bản thì người đứng đầu các cơ quan trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị trực thuộc.

4. Tổng hợp, đề xuất các sở, ban, ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu viên chức và chỉ tiêu thăng hạng của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có) trước khi các đơn vị tổ chức xét thăng hạng (đối với trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm).

5. Quyết định đánh giá đối với cấp phó của cơ quan, cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương, công chức, viên chức do cơ quan trực tiếp chi trả lương; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

6. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 24. Thẩm quyền quản lý của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương, trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

Người đứng đầu các sở, ban, ngành và tương đương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh có thể ủy quyền cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng, tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng viên chức; xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng, tổ chức kiểm tra, sát hạch, thông báo kết quả tiếp nhận vào viên chức; bố trí, phân công công tác, quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, giao quyền, giao phụ trách, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ, thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, biệt phái (đối với biệt phái vào vị trí việc làm công chức phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Nội vụ trước khi thực hiện), luân chuyển, tiếp nhận, luân chuyển, nâng lương và các chế độ, chính sách liên quan đến tiền công, tiền lương, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nghỉ hưu, thôi việc, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ; nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng (đối với các chức danh thuộc diện người đứng đầu các sở, ban, ngành quản lý nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng trên 05 ngày làm việc phải báo

cáo, xin ý kiến người đứng đầu các sở, ban, ngành); khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung quản lý khác đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương, viên chức do đơn vị trực tiếp chi trả lương trừ các trường hợp quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Quy định này.

2. Thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, luân chuyển, bố trí công tác viên chức giữa các phòng, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có).

3. Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có) do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên.

4. Tổng hợp, đề xuất các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu viên chức và chỉ tiêu thăng hạng của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có) trước khi các đơn vị tổ chức xét thăng hạng (đối với trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm).

5. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý viên chức thuộc thẩm quyền của cấp trên.

6. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, ngoài thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền:

a) Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức;

b) Căn cứ đề án và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống); phê duyệt kết quả, danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng; báo cáo kết quả về cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị để gửi Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi;

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

Điều 25. Thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

1. Nhiệm vụ được UBND tỉnh phân cấp quản lý

Đối với những ngành đào tạo mới phát sinh mà không có trong quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ngành đào tạo của công chức cấp xã mà phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng thì UBND cấp huyện phải thỏa thuận thống nhất bằng văn bản với Sở Nội vụ trước khi tổ chức tuyển dụng theo quy định.

2. Các nhiệm vụ do UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật

a) Trình HĐND cấp huyện thông qua Nghị quyết đối với các nội dung công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền;

b) Ban hành quy định về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thẩm quyền được cấp có thẩm quyền phân cấp;

c) Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã;

d) Quyết định số lượng cụ thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng công chức của từng chức danh công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã hàng năm;

đ) Quy định nhiệm vụ cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã, chức danh công chức cấp xã và của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã;

e) Quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định;

g) Xem xét, quyết định chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định;

h) Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, cán bộ, công chức cấp xã hàng năm và giai đoạn;

i) Lập danh sách xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản với Sở Nội vụ trước khi gửi hồ sơ của người đăng ký dự tuyển cho Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã các huyện, thành phố khác trong tỉnh có tổ chức thi tuyển;

k) Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 26. Thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND cấp huyện

1. Nhiệm vụ do UBND tỉnh phân cấp quản lý

a) Quyết định cho nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng (từ 05 ngày làm việc trở xuống) đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại UBND cấp huyện;

b) Quyết định đánh giá đối với Phó Chủ tịch UBND cấp huyện (không phải là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện);

c) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đề án, chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và viên chức chuyên ngành đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (nếu có), thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, thông báo kết quả, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 28 Quy định này;

d) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu viên chức và chỉ tiêu thăng hạng của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý trước khi các đơn vị tổ chức xét thăng hạng (đối với trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm).

2. Các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

a) Quyết định các nội dung công tác cán bộ, công chức, viên chức sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy theo phân cấp:

- Giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Ủy viên UBND cấp huyện;

- Bố trí, phân công công tác; đề xuất quy hoạch; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, kéo dài thời gian giữ chức vụ, giao quyền, giao phụ trách, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái, thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, nâng lương và các chế độ, chính sách liên quan đến tiền công, tiền lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nghỉ hưu, thôi việc, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung quản lý khác đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương, công chức công tác tại các phòng, tổ chức trực thuộc UBND cấp huyện; cấp trưởng, cấp phó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý các các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã và công chức cấp xã (bao gồm các

chức danh có cơ cấu kiêm nhiệm) trừ các trường hợp quy định tại Điều 17, Điều 19 và điểm a, b khoản 5 Điều 28 Quy định này;

b) Việc điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, bố trí công tác công chức quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện được thực hiện giữa các cơ quan, tổ chức sau:

- Giữa các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND cấp huyện;

- Từ các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND cấp huyện đến các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội của cấp huyện và ngược lại (sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ);

- Từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện đến công tác tại cơ quan đảng cấp xã, UBND cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thuộc địa bàn quản lý.

c) Cử công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;

d) Thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, luân chuyển, biệt phái (đối với trường hợp biệt phái viên chức làm công việc ở vị trí việc làm công chức phải được sự đồng ý của Sở Nội vụ) viên chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện và giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; biệt phái viên chức đến công tác tại UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý;

đ) Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên;

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên vì lý do khách quan không thể tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức và có báo cáo, đề xuất bằng văn bản thì Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị trực thuộc;

e) Tổ chức và quyết định tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã; công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức được tuyển dụng; quyết định xếp lương theo trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức cấp xã;

g) Quyết định đánh giá đối với, cấp trưởng các phòng và tương đương trực thuộc UBND cấp huyện (không phải là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện); đánh giá hoặc phối hợp đánh giá cán bộ xã theo thẩm quyền được phân cấp;

h) Quyết định việc điều động công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này chuyển sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện; quyết định việc chuyển công tác, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã,

phường, thị trấn của cấp huyện này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; quyết định việc chuyển công tác đối với công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ nơi chuyển công tác và nơi tiếp nhận;

i) Quyết định việc điều động, chuyển công tác, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo thẩm quyền được phân cấp;

k) Cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã, thôi việc đối với công chức cấp xã và nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;

l) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo hướng dẫn và phân cấp của UBND tỉnh;

m) Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức của UBND tỉnh;

n) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý;

o) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

p) Rà soát, tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý;

q) Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã hàng năm; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

r) Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc xếp phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; phụ cấp kiêm nhiệm đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở ấp, khu phố và người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giải quyết chế độ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố;

s) Xem xét, quyết định bố trí kiêm nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố theo quy định;

t) Hướng dẫn UBND cấp xã lập và quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

u) Có ý kiến thẩm định đối với nhân sự tham gia Lãnh đạo các tổ chức Hội cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý;

v) Nâng lương, giải quyết chế độ, chính sách đối với lãnh đạo các tổ chức Hội thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý;

x) Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 27. Thẩm quyền quản lý của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện có thể phân cấp cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quyết định bố trí, phân công công tác đối với công chức của cơ quan;
2. Quyết định cho nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý (trường hợp nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng trên 05 ngày làm việc phải báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND cấp huyện).
3. Quyết định đánh giá đối với cấp phó của cơ quan, công chức công tác tại cơ quan.
4. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý công chức thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 28. Thẩm quyền quản lý của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

Căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện có thể phân cấp cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng, tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng viên chức; xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng, tổ chức kiểm tra, sát hạch, thông báo kết quả tiếp nhận vào viên chức; bố trí, phân công công tác, quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, đình chỉ công tác; thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, tiếp nhận, biệt phái (đối với biệt phái vào vị trí việc làm công chức phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Nội vụ trước khi thực hiện), nâng lương và các chế độ, chính sách liên quan đến tiền công, tiền lương, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nghỉ hưu, thôi việc, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ phép, nghỉ vì việc riêng (đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý nghỉ phép, nghỉ vì

việc riêng trên 05 ngày làm việc phải báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND cấp huyện), khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung quản lý khác đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương đương, viên chức do đơn vị trực tiếp chi trả lương trừ quy định tại Điều 26 quy định này.

2. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.

3. Thay đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, luân chuyển, bố trí công tác viên chức giữa các phòng, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có);

4. Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện đăng ký chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và viên chức chuyên ngành theo Đề án, kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do các sở, ban, ngành tổ chức đối với viên chức do đơn vị trực tiếp chi trả lương; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có quyết định công nhận kết quả và thông báo danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng.

5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, ngoài thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền:

a) Phê duyệt kế hoạch và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào viên chức; thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức;

b) Căn cứ đề án và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống); phê duyệt kết quả, danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng; báo cáo kết quả về UBND cấp huyện và Sở Nội vụ để theo dõi;

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

Điều 29. Thẩm quyền quản lý của người đứng đầu các tổ chức hội, quỹ cấp huyện

Người đứng đầu các tổ chức hội, quỹ cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như sau:

1. Thực hiện các nội dung quản lý đối với người làm việc tại tổ chức hội, quỹ trừ các trường hợp quy định tại Điều 26 Quy định này.

2. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 30. Thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã

Căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện có thể phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trực tiếp quản lý và sử dụng công chức cấp xã; nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức cấp xã.

2. Thực hiện chế độ, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn đối với công chức cấp xã.

3. Trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

4. Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở cấp huyện khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

5. Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

7. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

8. Lập và quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

9. Đối với các chức danh công chức cấp xã bố trí từ 02 người trở lên để đảm nhiệm thì UBND cấp xã có trách nhiệm họp, thống nhất bằng biên bản họp để phân công nhiệm vụ của từng người đảm bảo sự đồng đều về thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi lĩnh vực đều có người đảm nhiệm và lập danh sách thỏa thuận bằng văn bản với Phòng Nội vụ cấp huyện thẩm định và theo dõi.

10. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 31. Thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã

Căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện có thể phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trình HĐND cấp xã bầu, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch và các thành viên UBND cấp xã.

2. Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức được tuyển dụng; đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức được tuyển dụng.

3. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức cấp xã hàng năm; thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã.

4. Quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định.

5. Phân công nhiệm vụ đối với công chức cấp xã.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

7. Quyết định việc xếp phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; phụ cấp kiêm nhiệm đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở ấp, khu phố và người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố; quyết định giải quyết chế độ thôi việc và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố theo quy định.

8. Rà soát, đề xuất đối với các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Tổ chức thực hiện

1. Đối với quản lý tổ chức bộ máy

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quy định này, căn cứ phạm vi được phân cấp thực hiện quản lý đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình trong phạm vi được phân cấp;

b) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết.

2. Đối với quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và Quy định này.



3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

4. Trường hợp quy định tại Quy định này trái với các văn bản do cấp có thẩm quyền của Đảng ban hành hoặc văn bản có giá trị pháp lý cao hơn của các cơ quan Nhà nước ban hành thì thực hiện theo quy định tại các văn bản của cấp có thẩm quyền của Đảng và các cơ quan Nhà nước.

Điều 33. Thẩm quyền phân cấp quản lý của UBND cấp huyện

Căn cứ Quy định này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND cấp huyện có thể phân cấp, ủy quyền thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc chưa được quy định tại Quy định này (sau khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản).

Điều 34. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.